



CUT: 46084-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0172-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 22 de junio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 46084-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua (AAA), deriva de la solicitud de fecha 12.03.2026, presentado por la señora **AGUIRRE MORALES, ERNESTINA** identificada con DNI N° 08284905, sobre otorgamiento de autorización de uso temporal de la faja marginal derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO.- Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

CUARTO.- Que, los numerales 16.2 y 16.3 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.



QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, la administrada solicitó el otorgamiento de autorización de uso temporal de terreno de la faja marginal derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos, ubicado en el sector Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, verificándose los siguientes documentos: copia de DNI, memoria descriptiva, plano de ubicación, el pago por derecho de trámite y el pago por inspección ocular. Se advierte también del expediente, la opinión favorable del cultivo, emitido por la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios - Agencia Agraria Tambopata, mediante el Informe N° 036-2026-GRMDD-GRDE/DRDAR-AAT-jrl de fecha 09.03.2026. Del mismo modo, se advierte también la solicitud de publicación del Aviso Oficial N° 0006-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, requerida a la Municipalidad Provincial de Tambopata, mediante el Oficio N° 0071-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificado en fecha 06.04.2026.

SEXTO.- Que, mediante el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 050-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH realizada en fecha 15.04.2026 se constató la existencia de cultivos instalados de plátano, cacao, naranja, lima y cocos dentro del área de interés, advirtiéndose que se encuentra en un área de la faja marginal derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos, precisándose la ubicación geográfica de los vértices mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS 84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM).

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0128-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 14.05.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: i) considerando la constatación de la ubicación geográfica de los vértices del límite superior de la ribera mediante coordenadas UTM; estos vértices propuestos no son concordantes con las los vértices descritas en la memoria descriptiva, por lo que se vio por conveniente replantear la ubicación geográfica de sus coordenadas UTM, considerando la información descrita en acta de verificación técnica de campo y la base grafica de la AAA Madre de Dios respecto a los límites de la faja marginal. Asimismo, con la finalidad de conservar y proteger las defensas ribereñas y de los cauces, se verificó que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces, estando sujetas a lo establecido en los numerales 16.1. 16.2 y 16.3 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; ii) cuenta con la opinión técnica favorable de viabilidad de cultivo, emitido por la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios - Agencia Agraria Tambopata, mediante el Informe N° 036-2026-GRMDD-GRDE/DRDAR-AAT-jrl de fecha 09.03.2025. Por lo tanto, es factible otorgar la autorización de uso temporal de un área de la faja marginal derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos en el área de interés siendo de 2,00 ha, cuyo cultivo principal es el plátano, ubicado en el sector Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por un periodo vegetativo de cinco (5) años y un plazo de autorización de hasta tres (3) años.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0081-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 15.06.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, respecto al presente procedimiento, considerando la valoración efectuada por el área técnica, corresponde amparar la solicitud de autorización de uso temporal de un área de la faja marginal derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos, ubicado en el sector Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

NOVENO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B54DFFD0

ARTÍCULO 1.- OTORGAR autorización de uso temporal de un área de la faja marginal derecha del rio Madre de Dios para siembra de cultivos de 2.00 hectáreas (ha), a favor de la señora **AGUIRRE MORALES, ERNESTINA** identificada con DNI N° 08284905; dicha área se ubica en el sector Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios; cuyo detalle es el siguiente:

TITULAR			AGUIRRE MORALES, ERNESTINA			DNI N°		08284905		
FUENTE NATURAL DE AGUA			POLÍGONO A AUTORIZAR			UBICACIÓN POLÍTICA				
Unidad Hidrográfica	Tipo y Nombre	Bien asociado al agua	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			Área (ha)	Sector	Distrito	Provincia	Dpto.
			(Coordenadas UTM, WGS84, 19S)							
Intercuenca Medio Madre de Dios (46645)	Rio Madre de Dios	Faja Marginal Derecha	Vértices	Este (m)	Norte (m)	2.00	Alta Cachuela	Tambopata	Tambopata	Madre de Dios
			v1	480 340	8 619 563					
			v2	480 447	8 619 541					
			v3	480 567	8 619 497					
			v4	480 580	8 619 480					
			v5	480 583	8 619 427					
			v6	480 424	8 619 454					
v7	480 339	8 619 467								
Cultivo Principal Instalado			Periodo Vegetativo			Periodo de Instalación		Plazo de Autorización		
Plátano			Cinco (5) años			Dos (2) años		Tres (3) años		
ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS										
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA			Tahuamanu-Madre de Dios			GOBIERNO REGIONAL		Madre de Dios		

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la presente autorización tiene un plazo de vigencia de **tres (3) años**, la misma que se computará a partir de la fecha de emisión de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- REGISTRAR la presente autorización en el inventario de áreas ocupadas de las fajas marginales de fuentes naturales de agua, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 4.- PRECISAR que la presente resolución no autoriza la tala de recursos forestales ni la quema de bosques, actividades que están reguladas en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos.

ARTÍCULO 5.- PRECISAR que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios en coordinación con la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional Madre de Dios, deben realizar actuaciones que correspondan en el área autorizada.

ARTÍCULO 6.- PRECISAR que la presente resolución no otorga ni reconoce ningún derecho real de garantía establecido en el Código Civil Peruano, debido a que las fajas marginales y otros bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, estando prohibido el uso de las mismas para fines de asentamiento humano u otra actividad que las afecte. Asimismo, cualquier cambio de las condiciones en que fue otorgada la presente autorización, previa fiscalización, conlleva a dejarla sin efecto.

ARTÍCULO 7.- PRECISAR que el riesgo o daño que pudiera generarse en los cultivos por causas de eventos hidrológicos ordinarios y extremos, es de responsabilidad total y exclusiva de la administrada.

ARTÍCULO 8.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, supervise periódicamente el cumplimiento de la autorización otorgada.

ARTÍCULO 9.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Ernestina Aguirre Morales en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B54DFFD0

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B54DFFD0